



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOHANES F KANUMUYE ALS FLOR;
2. Tempat lahir : Kimaam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Umanderu RT 002 RW 001, Kelurahan Umanderu, Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan/Jalan Muting Polder Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 September 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ferdinandus L.M Kainakaimu, S.H dan Eddie Amoye, S.H berdasarkan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 13 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES F. KANUMUYE KUA Alias FLOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana melanggar Pasal 338 KUHP, dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES F. KANUMUYE KUA Alias FLOR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) Bilah Pisau Panjang dengan gagang terbuat dari stainless steel di selimuti Plastik berwarna hitam dan memiliki panjang keseluruhan 49 (Empat puluh sembilan) Cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki hidup lebih baik ke depannya, Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YOHANES F. KANUMUYE KUA Alias FLOR** pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Jalan Brawijaya Kelurahan Mandala Kabupaten Merauke atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara, yaitu:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal sekira pukul 02.00 WIT ketika terdakwa dan saksi ISAK MARTINUS KUMBA WAFFA Alias MARTEN sedang berjalan kaki dari Jalan Transito Merauke menuju Jalan Muting Polder Merauke kemudian melihat sepeda motor KLX warna hijau yang dikendarai oleh saksi KOSMAS YENNIMA WERE Alias KOSMAS melaju menghampiri terdakwa dan saksi MARTEN lalu saksi KOSMAS mengatakan "ABANG WENS DAPAT PUKUL DI BRAWIJAYA" kemudian terdakwa bertanya "GARA-GARA APA" kemudian saksi KOSMAS menjawab "GARA-GARA REP, WENS MENANG DONG PUKUL DIA KAMI TIDAK BALAS LANGSUNG PULANG" lalu terdakwa bertanya "BARU KITA MAU BALIK KH CEK DORANG?", kemudian saksi MARTEN dan saksi KOSMAS menjawab "YO, KITA BALIK SAJA" "AYO SUDAH", selanjutnya terdakwa dan saksi MARTEN menaiki sepeda motor yang dikendarai saksi KOSMAS dengan posisi saksi MARTEN duduk di Tengah dan terdakwa di belakang yang saat itu telah memegang sebilah Pisau dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu saksi korban mengendarai sepeda motor ke Jalan Brawijaya dan masuk ke Gang Romanus tepatnya mendekati tempat berkumpulnya korban CHRISPINUS JEMBAY GUMERJAI, saksi ROBERTO CARLY GILIN, saksi GRASELA AWAROP dan beberapa orang teman korban yang sedang berbincang-bincang, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi KOSMAS "ITU DORANG SUDAH KAH" kemudian saksi KOSMAS menjawab "YO BANG ITU SUDAH" setibanya di dekat korban yang sedang duduk seketika terdakwa langsung lompat dari atas sepeda motor sambil bertanya "KAMU ORANG SUDAH KH" lalu korban menjawab "YA" kemudian terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau menggunakan tangan kirinya ke arah bahu sebelah kanan korban seketika korban menghindar setelah itu terdakwa langsung menusuk korban dengan sekuat tenaga ke arah dada korban yang mana tusukan tersebut langsung melukai dada korban, seketika korban berdiri dalam keadaan pisau masih tertancap di dada korban sambil berteriak "adoh adoh",

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MARTEN mengatakan “JALAN JALAN” sehingga Terdakwa langsung lompat naik ke sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIT saksi FREDDY YUSUF DJEMBAY didatangi oleh ibu Kholifah yang merupakan tetangga saksi FREDDY kemudian menyampaikan “COBA KE SEBELAH LIHAT ITU ANAK LAKI-LAKI ADA JATUH TIDUR DI BAWAH POHON MANGGA CUMA KONDISINYA TIDAK BAGUS, COBA KAMU SEBAGAI ORANG TUA LIHAT DULU,” mendengar pernyataan tersebut selanjutnya Saksi FREDY dan istri Saksi atas nama MARIA LODEWIN GWAMERJAI mendatangi tempat yang ditunjukkan oleh ibu Kholifah dan mendapati korban tergeletak dengan kondisi meninggal dunia setelah itu saksi FREDDY langsung menghubungi anggota Kepolisian Resor Merauke untuk melakukan identifikasi terhadap korban.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan Nomor : 352 / VER / 89 / 2024 tanggal 27 September 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Yohanis Primus T. Songmen selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat benda tajam di dada (tengah) yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **YOHANES F. KANUMUYE KUA Alias FLOR** pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Jalan Brawijaya Kelurahan Mandala Kabupaten Merauke, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara, yaitu:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal sekira pukul 02.00 WIT ketika terdakwa dan saksi ISAK MARTINUS KUMBA WAFFA Alias MARTEN sedang berjalan kaki dari Jalan Transito Merauke menuju Jalan Muting Polder Merauke kemudian melihat sepeda motor KLX warna hijau yang dikendarai oleh saksi KOSMAS YENNIMA WERE Alias KOSMAS melaju menghampiri terdakwa dan saksi MARTEN lalu saksi KOSMAS mengatakan “ABANG WENS DAPAT PUKUL DI BRAWIJAYA” kemudian terdakwa bertanya “GARA-GARA APA” kemudian saksi KOSMAS menjawab “GARA-GARA REP,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENS MENANG DONG PUKUL DIA KAMI TIDAK BALAS LANGSUNG PULANG” lalu terdakwa bertanya “BARU KITA MAU BALIK KH CEK DORANG?”, kemudian saksi MARTEN dan saksi KOSMAS menjawab “ YO, KITA BALIK SAJA” “AYO SUDAH”, selanjutnya terdakwa dan saksi MARTEN menaiki sepeda motor yang dikendarai saksi KOSMAS dengan posisi saksi MARTEN duduk di Tengah dan terdakwa di belakang yang saat itu telah memegang sebilah Pisau dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu saksi korban mengendarai sepeda motor ke Jalan Brawijaya dan masuk ke Gang Romanus tepatnya mendekati tempat berkumpulnya korban CHRISPINUS JEMBAY GUMERJAI, saksi ROBERTO CARLY GILIN, saksi GRASELA AWAROP dan beberapa orang teman korban yang sedang berbincang-bincang, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi KOSMAS “ITU DORANG SUDAH KAH” kemudian saksi KOSMAS menjawab “ YO BANG ITU SUDAH” setibanya di dekat korban yang sedang duduk seketika terdakwa langsung lompat dari atas sepeda motor sambil bertanya “KAMU ORANG SUDAH KH” lalu korban menjawab “YA” kemudian terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau menggunakan tangan kirinya ke arah bahu sebelah kanan korban seketika korban menghindar setelah itu terdakwa langsung menusuk korban dengan sekuat tenaga dan mengenai dada korban lalu korban berdiri dalam keadaan pisau masih tertancap di dada korban sambil berteriak “adoh adoh”, kemudian saksi MARTEN mengatakan “JALAN JALAN” sehingga Terdakwa langsung lompat naik ke sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIT saksi FREDDY YUSUF DJEMBAY didatangi oleh ibu Kholifah yang merupakan tetangga saksi FREDDY kemudian menyampaikan “COBA KE SEBELAH LIHAT ITU ANAK LAKI-LAKI ADA JATUH TIDUR DI BAWAH POHON MANGGA CUMA KONDISINYA TIDAK BAGUS, COBA KAMU SEBAGAI ORANG TUA LIHAT DULU,” mendengar pernyataan tersebut selanjutnya Saksi FREDY dan istri Saksi atas nama MARIA LODEWIN GWAMERJAI mendatangi tempat yang ditunjukkan oleh ibu Kholifah dan mendapati korban tergeletak dengan kondisi meninggal dunia setelah itu saksi FREDDY langsung menghubungi anggota Kepolisian Resor Merauke untuk melakukan identifikasi terhadap korban.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan Nomor : 352 / VER / 89 / 2024 tanggal 27 September 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Yohanis Primus T. Songmen

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk



selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat benda tajam di dada (tengah) yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kosmas Yennima Werre als Kosmas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 jam 02.30 WIT di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Chrispinus Jembay Gumerjai;
 - Bahwa Terdakwa adalah kakak sepupu Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu sekitar pukul 18.00 wit saksi bersama saksi Saudara WENSISLAUS FABIANUS MAHUZE alias WENS sedang mengonsumsi miras jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol di Jl. Mangga Dua, kemudian setelah minuman habis saksi bersama dengan saudara WENS pergi ke saudara kami yang berada di Jl. Raya mandala (tepatnya didepan toko O'Mart) untuk lanjut mengonsumsi miras disana, setelah kami sampai kami mengonsumsi miras bersama sampai sekitar pukul 23.00 wit, kemudian minuman kami habis dan saksi bersama dengan saudara WENS memakai motor berjalan ke arah Pasar Baru dengan tujuan untuk berkeliling sebelum pulang kerumah, sesampainya kami di Jl. Brawijaya (tepatnya di depan kantor PLTD) kami bertemu dengan korban bersama 1 (satu) orang temannya korban, kemudian korban bersama temannya meminta kami untuk mengantarkan mereka membeli rokok di kios, kemudian setelah membeli rokok kami kembali dan bergabung bersama korban dan teman – temannya, lalu kami duduk bercerita disamping kios tepat jalan masuk gang depan SBM, tidak lama kemudian saudara STASIUS datang dan mengajak saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENS untuk pergi bersama dengannya membeli minuman, lalu setelah pergi membeli minuman saudara STASIUS dan saudara WENS kembali membawa 2 (dua) botol minuman jenis Sopi, dan kemudian kami melanjutkan mengonsumsi miras tersebut, lalu sambil mengonsumsi miras saudara WENS dan korban saling mengajak untuk bernyanyi lagu Rap dengan bahasa yang isinya saling menjatuhkan atau saling menghina satu sama lain menggunakan nada dan rima, atau biasa disebut Battle Rap, kemudian battle rap tersebut dimenangkan oleh saudara WENS, karena korban tidak terima terjadi adu mulut antara Korban dan saudara WENS, oleh sebab itu saksi mengambil motor dan mengajak saudara WENS untuk pulang, kemudian setelah itu saudara WENS naik ke atas motor dan pada saat kami akan pergi korban datang dari belakang dan memukul saudara WENS dari wajah bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saudara WENS terjatuh dari motor, lalu kemudian saksi mengangkat saudara WENS naik kembali ke atas motor dan kami berjalan ke rumah kami yang berada di Jl. Mangga dua, setelah sampai di rumah saudara WENS di Jl. Mangga dua lalu saudara WENS turun dan berjalan ke dalam rumahnya, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah, lalu pada saat perjalanan pulang sekitar pukul 02.00 wit saksi bertemu dengan saudara ISAK MARTINUS UMBA WAFFA alias MARTEN dan Terdakwa YOHANES F. KANUMUYE KUA alias FLOR sedang berjalan kaki di Jl. Muting Polder, kemudian saksi berhenti dan saudara FLOR berkata kepada saksi "KOSMAS KO KENAPA MACAM ADA MASALAH BEGITU", lalu saksi Kosmas menjawab "AH TIDAK ADA TADI ADIK WENS DAPAT PUKUL DI BRAWIJAYA" lalu saudara FLOR bertanya "GARA-GARA APA" Kemudian saksi Kosmas Menjawab "GARA-GARA REP, WENS MENANG DONG PUKUL DIA KAMI TIDAK BALAS LANGSUNG PULANG" lalu saudara FLOR bertanya Kembali "BARU KITA MAU BALIK KH CEK DORANG" Kemudian saudara Marten Menjawab "YO, KITA BALIK SAJA " dan saksi Kosmas juga Mengatakan "AYO SUDAH", lalu saksi bersama Terdakwa YOHANES F. KANUMUYE KUA alias FLOR dan Saksi ISAK MARTINUS UMBA WAFFA alias MARTEN pergi ke Jl. Brawijaya dengan berboceng 3 (tiga) menggunakan motor saksi dengan posisi saksi yang membawa motor, saudara MARTEN berada ditengah dan saudara FLOR berada di bagian belakang motor, sekitar pukul 02.30 wit dini hari kami sampai di Jl. Brawijaya tepatnya di depan SBM kami melihat Korban dan beberapa orang temannya sedang berkumpul di persimpangan gang, kemudian Terdakwa YOHANES F. KANUMUYE KUA alias FLOR bertanya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk



kepada saksi "ITU DORANG KAH", lalu saksi menjawab "IYA ITU DORANG SUDAH", kemudian setelah mendekati korban dan sekelompok temannya lalu Terdakwa YOHANES F. KANUMUYE KUA alias FLOR melompat dari motor dengan memegang sebilah pisau Panjang lalu diikuti saudara MARTEN juga melompat turun dari motor, kemudian Terdakwa YOHANES F. KANUMUYE KUA alias FLOR berkata "KAMORANG INI SUDAH KAH", setelah itu Terdakwa saudara FLOR berjalan cepat menuju ke arah korban yang dalam posisi duduk dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau panjang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah atas turun kebawah namun tidak mengenai korban, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali pisau panjang tersebut dengan cara menusuk lurus ke arah 3 dada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dada korban, lalu korban bersama teman – temannya berlari meninggalkan kami, kemudian SAKSI ISAK MARTEN KUMBA WAFFA ALIAS MARTEN langsung naik ke atas motor, lalu Terdakwa YOHANES F. KANUMUYE KUA alias FLOR berlari dan melompat naik ke atas motor, setelah itu saksi langsung membawa motor dan membonceng mereka berdua untuk pergi dari tempat kejadian tersebut, setelah itu saksi mengantarkan SAKSI ISAK MARTEN KUMBA WAFFA ALIAS MARTEN ke Jl. Mangga dua untuk pulang kerumahnya, dan kemudian saksi mengantarkan Terdakwa YOHANES F. KANUMUYE KUA alias FLOR kerumahnya yang berada di Jl. Polder Kodim, kemudian saksi pulang kembali ke rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau panjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Korban telah memukul Wensislaus Fabianus Mahuze, sehingga Terdakwa membalas perbuatan Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Isak Martinus Kumba Waffa als Marten dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 jam 02.30 WIT di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke;
- Bahwa yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Chrispinus Jembay Gumerjai;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak sepupu Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekitar pukul 23.00 wit Terdakwa saudara YOHANES F. KANUMUYE KUA alias FLOR datang kerumah saksi dalam keadaan mabuk dan membawa minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol dengan maksud untuk meminjam Speaker Aktif milik Saksi, lalu kemudian saksi memberikan speaker aktif kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak saksi mengonsumsi miras jenis sopi tersebut, lalu saksi menerima ajakan Terdakwa dan kamipun berjalan kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Polder Kodim, setelah itu kami melanjutkan mengonsumsi miras tersebut hingga sekitar pukul 01.30 wit lalu saksi bersama saudara FLOR keluar dari rumah dengan maksud untuk membeli rokok dengan posisi saudara FLOR membawa 1 (satu) bilah pisau Panjang dengan maksud unjuk menjaga diri, setelah itu sekitar pukul 02.00 wit saksi bersama saudara FLOR bertemu dengan saudara KOSMAS YENNIMA WERE alias KOSMAS di Jl. Muting Polder sedang mengendarai Sepeda motor sendirian, lalu saudara KOSMAS berhenti karena melihat kami berdua, lalu saudara FLOR berkata kepada saudara KOSMAS "KOSMAS KO KENAPA MACAM ADA MASALAH BEGITU", lalu saudara KOSMAS menjawab "AH TIDAK ADA TADI ADIK WENS DAPAT PUKUL DI BRAWIJAYA" lalu saudara FLOR bertanya "GARAGARA APA" Kemudian saksi Menjawab "GARA-GARA REP, WENS MENANG DONG PUKUL DIA KAMI TIDAK BALAS LANGSUNG PULANG" Terdakwa bertanya Kembali "BARU KITA MAU BALIK KH CEK DORANG" Kemudian saudara Marten Menjawab "YO, KITA BALIK SAJA " dan saksi Kosmas juga Mengatakan "AYO SUDAH", lalu saksi Bersama saudara YOHANES F. KANUMUYE KUA alias FLOR dan saudara KOSMAS YENNIMA WERE alias KOSMAS pergi ke Jl. Brawijaya dengan berboceng 3 (tiga) menggunakan motor saudara KOSMAS dengan posisi saudara KOSMAS yang membawa motor, saksi berada ditengah dan saudara FLOR berada dibagian belakang motor dengan membawa 1 (satu) bilah pisau Panjang yang sebelumnya sudah dibawa dari rumah, sekitar pukul 02.30 wit dini hari kami sampai di Jl. Brawijaya tepatnya di depan SBM, dan dari

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejauhan kami melihat Korban dan beberapa orang temannya sedang berkumpul di persimpangan gang, kemudian saudara FLOR bertanya kepada saudara KOSMAS "ITU DORANG KAH", lalu saudara KOSMAS menjawab "IYA ITU DORANG SUDAH", kemudian setelah mendekati korban dan sekelompok temannya lalu saudara FLOR melompat dari motor dengan memegang sebilah pisau Panjang lalu saksi juga langsung melompat turun dari motor sedangkan saudara KOSMAS masih berada diatas motor, kemudian saudara FLOR berkata "KAMORANG INI SUDAH KAH", lalu dijawab oleh korban "IYO INI KITA SUDAH" setelah itu Terdakwa saudara FLOR berjalan cepat menuju kearah korban yang dalam posisi duduk dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau panjang kearah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah atas turun kebawah namun tidak mengenai korban, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali pisau panjang tersebut dengan cara menusuk lurus kearah dada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dada korban, lalu korban bersama teman – temannya berlari meninggalkan kami, kemudian saksi langsung naik keatas motor, lalu saudara FLOR berlari dan melompat naik ke atas motor, setelah itu saudara KOSMAS langsung membawa motor dan membonceng kami berdua untuk pergi dari tempat kejadian tersebut, setelah itu saksi diantar oleh saudara KOSMAS dan saudara FLOR ke rumah saksi di Jl. Mangga dua untuk pulang kerumah, dan setelah sampai dirumah saksi beristirahat;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau panjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Korban telah memukul Wensislaus Fabianus Mahuze, sehingga Terdakwa membalas perbuatan Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan atas perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Chrispinus Jembay Gumerjai;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 jam 02.30 WIT di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 02.00 wit Terdakwa berada di jalan Transito Bersama Marten saat itu Terdakwa dan saudara Marten ingin membeli Rokok, namun saat di perjalanan, Terdakwa melihat SPM KLX hijau melaju dari arah Selatan ke utara yang di kendarai saudara Kosmas Werre, kemudian Menghampiri Terdakwa dan saudara Marten yang sedang berjalan selanjutnya Kosmas menyampaikan "ABANG WENS DAPAT PUKUL DI BRAWIJAYA" Kemudian Terdakwa bertanya "GARA-GARA APA" Kemudian Kosmas Menjawab "GARA-GARA REP, WENS MENANG DONG PUKUL DIA KAMI TIDAK BALAS LANGSUNG PULANG" Terdakwa bertanya "BARU KITA MAU BALIK KH CEK DORANG". Kemudian saudara Marten Menjawab "YO, KITA BALIK SAJA" Kosmas juga Mengatakan "AYO SUDAH", selanjutnya kami BONTI (bonceng tiga) dengan posisi saudara COSMAS yang megendarai, Kemudian MARTEN di Tengah dan Terdakwa Berada di belakang, dan saat itu Terdakwa telah memegang sebilah Pisau dengan menggunakan tangan Kiri, selanjutnya kami Melawati jalan Muting polder, Libra, Brawijaya, masuk Gang Romanus, kemudian Terdakwa bertanya Kepada Kosmas "ITU DORANG SUDAH KAH" Kemudian Kosmas Menjawab "YO BANG ITU SUDAH" setibanya di simpang tiga jalan Gang romanus Terdakwa langsung Lompat dari sepeda motor yang di kendarai saudara Kosmas Menepi ke sebelah kiri jalan, dan saat itu juga Terdakwa bertanya "KAMU ORANG SUDAH KH" Korban Menjawab "YA" saat itu posisi korban sedang duduk dan berhadapan dengan Terdakwa dan langsung mengayunkan sebilah pisau di bagian bahu korban sebelah kanan,dengan menggunakn tangan kiri namun korban menghindar dengan cara mengoyangkan bahu sehingga tidak mengenai korban, dan Terdakwa langsung yang kedua kali menusuk korban di bagian dada korban dengan sekuat tenaga, dengan menggunakan sebilah Pisau dan saat itu Terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kiri, kemudian pelapor berdiri sambil berteriak dengan mengatakan "adoh""adoh sambil berlari" dan sebilah pisau tersebut tertancap di bagian dada korban kemudian saudara Marten Mengatakan "JALAN,,JALAN" Saat itu juga Terdakwa langsung lompat naik ke SPM dan kami melintasi jalan STM, jalan Brawija, Jalan Mangga dua, untuk mengantar Saudara Marten,kemudian Cosmas mengantar Terdakwa ke muting polder, dan saudara Cosmas

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, ke rumahnya kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar Jam 23.00 Wit Terdakwa Diamankan Petugas dari kepolisian untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau panjang;
- Bahwa Terdakwa menikam ke arah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama berhasil dihindari Korban, dan yang kedua mengenai dada Korban dan tertancap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adik Terdakwa atas nama Wens dipukul oleh Korban di pipi bagian sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 352 / VER / 89 / 2024, tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanis Primus T. Songmen;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1 / 578 / RSUD / MRK / 2024, tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Pisau Panjang dengan gagang terbuat dari stainless steel di selimuti Plastik berwarna hitam dan memiliki panjang keseluruhan 49 (Empat puluh sembilan) Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban yang bernama Chrispinus Jembay Gumerjai pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 jam 02.30 WIT di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu sekitar pukul 18.00 wit saksi bersama Saudara WENSISLAUS FABIANUS MAHUZE alias WENS sedang mengonsumsi miras jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol di Jl. Mangga Dua, kemudian setelah minuman habis saksi bersama dengan saudara WENS pergi ke saudara kami yang berada di Jl. Raya mandala (tepatnya di depan toko O'Mart) untuk lanjut mengonsumsi miras disana, setelah kami sampai

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mengonsumsi miras bersama sampai sekitar pukul 23.00 wit, kemudian minuman kami habis dan saksi bersama dengan saudara WENS memakai motor berjalan ke arah Pasar Baru dengan tujuan untuk berkeliling sebelum pulang ke rumah, sesampainya kami di Jl. Brawijaya (tepatnya di depan kantor PLTD) kami bertemu dengan korban bersama 1 (satu) orang temannya korban, kemudian korban bersama temannya meminta kami untuk mengantarkan mereka membeli rokok di kios, kemudian setelah membeli rokok kami kembali dan bergabung bersama korban dan teman – temannya, lalu kami duduk bercerita disamping kios tepat jalan masuk gang depan SBM, tidak lama kemudian saudara STASIUS datang dan mengajak saudara WENS untuk pergi bersama dengannya membeli minuman, lalu setelah pergi membeli minuman saudara STASIUS dan saudara WENS kembali membawa 2 (dua) botol minuman jenis Sopi, dan kemudian kami melanjutkan mengonsumsi miras tersebut, lalu sambil mengonsumsi miras saudara WENS dan korban saling mengajak untuk bernyanyi lagu Rap dengan bahasa yang isinya saling menjatuhkan atau saling menghina satu sama lain menggunakan nada dan rima, atau biasa disebut Battle Rap, kemudian battle rap tersebut dimenangkan oleh saudara WENS, karena korban tidak terima terjadi adu mulut antara Korban dan saudara WENS, oleh sebab itu saksi mengambil motor dan mengajak saudara WENS untuk pulang, kemudian setelah itu saudara WENS naik ke atas motor dan pada saat kami akan pergi korban datang dari belakang dan memukul saudara WENS dari wajah bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saudara WENS terjatuh dari motor, lalu kemudian saksi mengangkat saudara WENS naik kembali ke atas motor dan kami berjalan ke rumah kami yang berada di Jl. Mangga dua, setelah sampai di rumah saudara WENS di Jl. Mangga dua lalu saudara WENS turun dan berjalan ke dalam rumahnya, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah, lalu pada saat perjalanan pulang sekitar pukul 02.00 wit saksi bertemu dengan Saksi ISAK MARTINUS UMBA WAFFA dan Terdakwa sedang berjalan kaki di Jl. Muting Polder, kemudian saksi berhenti dan Terdakwa berkata kepada saksi “KOSMAS KO KENAPA MACAM ADA MASALAH BEGITU”, lalu saksi Kosmas menjawab “AH TIDAK ADA TADI ADIK WENS DAPAT PUKUL DI BRAWIJAYA” lalu Terdakwa bertanya “GARA-GARA APA” Kemudian saksi Kosmas Menjawab “GARA-GARA RAP, WENS MENANG DONG PUKUL DIA KAMI TIDAK BALAS LANGSUNG PULANG” lalu Terdakwa bertanya kembali “BARU KITA MAU BALIK KH

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CEK DORANG” Kemudian Saksi Isak Menjawab “YO, KITA BALIK SAJA “ dan saksi Kosmas juga mengatakan “AYO SUDAH”, lalu saksi bersama Terdakwa dan Saksi ISAK MARTINUS UMBWA WAFFA alias MARTEN pergi ke Jl. Brawijaya dengan berboceng 3 (tiga) menggunakan motor saksi dengan posisi saksi yang membawa motor, Saksi Isak berada di tengah dan Terdakwa berada di bagian belakang motor, sekitar pukul 02.30 wit dini hari kami sampai di Jl. Brawijaya tepatnya di depan SBM kami melihat korban dan beberapa orang temannya sedang berkumpul di persimpangan gang, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi “ITU DORANG KAH”, lalu saksi Kosmas menjawab “IYA ITU DORANG SUDAH”, kemudian setelah mendekati korban dan sekelompok temannya lalu Terdakwa melompat dari motor dengan memegang sebilah pisau Panjang lalu diikuti Saksi Isak juga melompat turun dari motor, kemudian Terdakwa berkata “KAMORANG INI SUDAH KAH”, setelah itu Terdakwa berjalan cepat menuju ke arah korban yang dalam posisi duduk dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau panjang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah atas turun kebawah namun tidak mengenai korban, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali pisau panjang tersebut dengan cara menusuk lurus kearah 3 dada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dada korban, lalu korban bersama teman – temannya berlari meninggalkan kami, kemudian SAKSI ISAK MARTEN KUMBA WAFFA ALIAS MARTEN langsung naik keatas motor, lalu Terdakwa berlari dan melompat naik ke atas motor, setelah itu saksi Kosmas langsung membawa motor dan membonceng mereka berdua untuk pergi dari tempat kejadian tersebut, setelah itu saksi Kosmas mengantarkan SAKSI ISAK MARTEN KUMBA WAFFA ALIAS MARTEN ke Jl. Mangga dua untuk pulang ke rumahnya, dan kemudian saksi mengantarkan Terdakwa ke rumahnya yang berada di Jl. Polder Kodim, kemudian saksi kosmas juga pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau panjang milik Terdakwa yang sudah dibawa sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras;
- Bahwa benar Terdakwa menikam ke arah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama berhasil dihindari Korban, dan yang kedua mengenai dada Korban dan tertancap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adik Terdakwa atas nama Wens dipukul oleh Korban di pipi bagian sebelah kanan;



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban CHRISPINUS JEMBAY GUMERJAI mengalami luka akibat benda tajam di dada (tengah) yang mengakibatkan kematian sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 352 / VER / 89 / 2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani olehdr. Yohanis Primus T. Songmen selaku dokter pemeriksa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban CHRISPINUS JEMBAY GUMERJAI meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/578/RSUD/MRK/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya";



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Yohanes F. Kanumuye als Flor yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*Dengan Sengaja*";

Menimbang, bahwa secara kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut memeorie Van Teolichting yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah "*Wellen en Wetten*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*).

Menimbang, bahwa doktrin "*dengan sengaja*" atau (*dolus*) yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
yaitu adanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut
- b. Kesengajaan sebagai keharusan (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*)
yaitu akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*)
yaitu pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya.



Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja oleh karena berhubungan dengan tingkah laku (*handelling,gedraging*) yang mana untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada orang yang melakukan/pelaku dan tindakan si pelaku sehingga terlebih dahulu harus dipenuhi unsur “Merampas Nyawa Orang Lain” kemudian barulah dapat dipertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturnya proses pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menunda mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) dan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (tiga);

Ad.3 Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain, namun secara umum diketahui menghilangkan jiwa orang lain adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa (kematian) seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan nyawa orang lain” merupakan akibat yang harus terjadi dengan terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan kasualitas antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan akibat yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui awalnya pada hari Rabu sekitar pukul 18.00 wit saksi Kosmas bersama WENSISLAUS FABIANUS MAHUZE alias WENS sedang mengonsumsi miras jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol di Jl. Mangga Dua, kemudian setelah minuman habis saksi Kosmas bersama dengan saudara WENS pergi ke saudara kami yang berada di Jl. Raya mandala (tepatnya di depan toko O'Mart) untuk lanjut mengonsumsi miras disana, setelah kami sampai kami mengonsumsi miras bersama sampai sekitar pukul 23.00 wit, kemudian minuman kami habis dan saksi Kosmas bersama dengan saudara WENS memakai motor berjalan ke arah Pasar Baru dengan tujuan untuk berkeliling sebelum pulang ke rumah, sesampainya di Jl. Brawijaya (tepatnya di depan kantor PLTD) kami bertemu dengan korban bersama 1 (satu) orang temannya korban, kemudian korban bersama temannya meminta kami untuk mengantarkan mereka membeli rokok di kios, kemudian setelah membeli rokok kami kembali dan bergabung bersama korban dan teman – temannya, lalu kami duduk bercerita disamping kios tepat jalan masuk gang depan SBM;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saudara STASIUS datang dan mengajak saudara WENS untuk pergi bersama dengannya membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman, lalu setelah pergi membeli minuman saudara STASIUS dan saudara WENS kembali membawa 2 (dua) botol minuman jenis Sopi, dan kemudian kami melanjutkan mengonsumsi miras tersebut, lalu sambil mengonsumsi miras saudara WENS dan korban saling mengajak untuk bernyanyi lagu Rap dengan bahasa yang isinya saling menjatuhkan atau saling menghina satu sama lain menggunakan nada dan rima, atau biasa disebut Battle Rap, kemudian battle rap tersebut dimenangkan oleh saudara WENS, karena korban tidak terima terjadi adu mulut antara Korban dan saudara WENS, oleh sebab itu saksi mengambil motor dan mengajak saudara WENS untuk pulang, kemudian setelah itu saudara WENS naik ke atas motor dan pada saat kami akan pergi korban datang dari belakang dan memukul saudara WENS dari wajah bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saudara WENS terjatuh dari motor, lalu kemudian saksi mengangkat saudara WENS naik kembali ke atas motor dan kami berjalan ke rumah kami yang berada di Jl. Mangga dua, setelah sampai di rumah saudara WENS di Jl. Mangga dua lalu saudara WENS turun dan berjalan ke dalam rumahnya, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa saat perjalanan pulang sekitar pukul 02.00 wit saksi Kosmas bertemu dengan Saksi ISAK MARTINUS UMBA WAFFA dan Terdakwa sedang berjalan kaki di Jl. Muting Polder, kemudian saksi Kosmas berhenti dan Terdakwa berkata kepada saksi Kosmas "KOSMAS KO KENAPA MACAM ADA MASALAH BEGITU", lalu saksi Kosmas menjawab "AH TIDAK ADA TADI ADIK WENS DAPAT PUKUL DI BRAWIJAYA" lalu Terdakwa bertanya "GARA-GARA APA" Kemudian saksi Kosmas Menjawab "GARA-GARA RAP, WENS MENANG DONG PUKUL DIA KAMI TIDAK BALAS LANGSUNG PULANG" lalu Terdakwa bertanya kembali "BARU KITA MAU BALIK KH CEK DORANG" Kemudian Saksi Isak Menjawab "YO, KITA BALIK SAJA " dan saksi Kosmas juga mengatakan "AYO SUDAH", lalu saksi Kosmas bersama Terdakwa dan Saksi ISAK MARTINUS UMBA WAFFA alias MARTEN pergi ke Jl. Brawijaya dengan berbohong 3 (tiga) menggunakan motor saksi Kosmas dengan posisi saksi Kosmas yang membawa motor, Saksi Isak berada di tengah dan Terdakwa berada di bagian belakang motor;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.30 wit dini hari kami sampai di Jl. Brawijaya tepatnya di depan SBM kami melihat korban dan beberapa orang temannya sedang berkumpul di persimpangan gang, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi "ITU DORANG KAH", lalu saksi Kosmas menjawab "IYA ITU DORANG SUDAH", kemudian setelah mendekati korban dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok temannya lalu Terdakwa melompat dari motor dengan memegang sebilah pisau Panjang lalu diikuti Saksi Isak juga melompat turun dari motor, kemudian Terdakwa berkata "KAMORANG INI SUDAH KAH", setelah itu Terdakwa berjalan cepat menuju ke arah korban yang dalam posisi duduk dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau panjang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah atas turun kebawah namun tidak mengenai korban, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali pisau panjang tersebut dengan cara menusuk lurus kearah 3 dada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dada korban, lalu korban bersama teman – temannya berlari meninggalkan kami, kemudian SAKSI ISAK MARTEN KUMBA WAFFA ALIAS MARTEN langsung naik keatas motor, lalu Terdakwa berlari dan melompat naik ke atas motor, setelah itu saksi Kosmas langsung membawa motor dan membonceng mereka berdua untuk pergi dari tempat kejadian tersebut, setelah itu saksi Kosmas mengantarkan SAKSI ISAK MARTEN KUMBA WAFFA ALIAS MARTEN ke Jl. Mangga dua untuk pulang ke rumahnya, dan kemudian saksi mengantarkan Terdakwa ke rumahnya yang berada di Jl. Polder Kodim, kemudian saksi kosmas juga pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka akibat benda tajam di dada (tengah) yang mengakibatkan kematian sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 352 / VER / 89 / 2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanis Primus T. Songmen selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban CHRISPINUS JEMBAY GUMERJAI meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/578/RSUD/MRK/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan pengertian unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa masuk dalam kategori "merampas nyawa orang lain" yaitu saat Terdakwa menikam dengan menggunakan sebilah pisau di bagian dada hingga tertatancap sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga sehingga mengakibatkan kematian berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 352 / VER / 89 / 2024 tanggal 27 September 2024 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/578/RSUD/MRK/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, setelah perbuatan materiil telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) atau unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ke-3 (tiga) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yang mana tindakan terdakwa dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena meskipun terdakwa mengetahui tindakannya melawan hukum, namun terdakwa tetap melakukannya sehingga telah terpenuhi unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim berpendapat lamanya masa pidana tersebut sudah pantas, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, keluarga, korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:



1 (satu) Bilah Pisau Panjang dengan gagang terbuat dari stainless steel di selimuti Plastik berwarna hitam dan memiliki panjang keseluruhan 49 (Empat puluh sembilan) Cm.

Yang telah digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka dan penderitaan mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes F. Kanumuye als Flor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Pisau Panjang dengan gagang terbuat dari stainless steel di selimuti Plastik berwarna hitam dan memiliki panjang keseluruhan 49 (Empat puluh sembilan) Cm.;

DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agung Marpaung, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh Habibie Anwar, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indraswara Nugraha, S.H., M.H

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H

TTD

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Agung Marpaung, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)